

عقد عمل — مندوب مبيعات

عقد عمل محدد المدة وفق نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، مع ملحق سياسة العمولات والأهداف.

الطرفان

سيلترا سمارت — SYLTRA SMART

الطرف الأول (صاحب العمل)

السجل التجاري

الرياض — حي الملقا

العنوان

يمثله في التوقيع

الطرف الثاني (العامل)

الجنسية

رقم الهوية / الإقامة

رقم الجوال

العنوان الوطني

تم الاتفاق بين الطرفين، وهما بكامل الأهلية المعتبرة نظاماً، على ما يلي:

المادة 1 طبيعة العمل ومكانه

1.1 يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بوظيفة «مندوب مبيعات»، ويؤدي مهام بيع أنظمة وأجهزة المنزل الذكي التي توفرها الشركة، والتواصل مع العملاء، وإجراء الزيارات الميدانية، وتقديم العروض والعروض التقديمية، ومتابعة العملاء حتى إتمام التعاقد وتسليم المشروع.

1.2 مقر العمل الأساسي هو مكتب الشركة في مدينة الرياض — حي الملقا، ويشمل نطاق العمل الزيارات الميدانية داخل مدينة الرياض وما يكلف به من مهام خارجها بموافقة الطرف الأول.

1.3 يلتزم الطرف الثاني بأداء العمل بنفسه وبأمانة، وبالتقيد بتعليمات الطرف الأول ولوائحه الداخلية وسياسات البيع والأسعار المعتمدة.

المادة 2 مدة العقد وفترة التجربة

- 2.1** هذا العقد محدد المدة، مدته (____) شهراً تبدأ من تاريخ مباشرة العمل في ____ / ____ / ____ م، ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل.
- 2.2** يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها تسعون (90) يوماً من تاريخ المباشرة، لا تدخل فيها إجازتا عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويحق لأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها دون مكافأة أو تعويض.
- 2.3** تتضمن فترة التجربة برنامج تأهيل على المنتجات وأسلوب البيع والعرض التوضيحي، ويُقيّم الطرف الثاني في نهايتها وفق معايير الأداء الموضحة في الملحق (أ).

المادة 3 الأجر والبدلات

الراتب الأساسي الشهري	ريال سعودي _____
بدل السكن	ريال سعودي _____ (أو _____ % من الأساسي)
بدل النقل / المواصلات	ريال سعودي _____
إجمالي الأجر الشهري الثابت	ريال سعودي _____
العمولات والحوافز	وفق الملحق (أ) — سياسة العمولات والأهداف

- 3.1** يُصرف الأجر بالريال السعودي في نهاية كل شهر ميلادي عبر التحويل البنكي على حساب الطرف الثاني المسجّل في نظام حماية الأجور.
- 3.2** العمولات جزء متغير من الأجر يُحتسب ويُصرف وفق أحكام الملحق (أ)، ولا يُعدّ استحقاقها حقاً مكتسباً إلا بعد تحقق شروطها الواردة فيه.
- 3.3** يلتزم الطرف الأول بتسجيل الطرف الثاني في التأمينات الاجتماعية وسداد ما يخصه من اشتراكات، ويُخصم من أجر الطرف الثاني ما يخصه منها وفق النظام.

المادة 4 ساعات العمل والراحة

- 4.1** ساعات العمل ثمانية (8) ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعون (48) ساعة في الأسبوع، وتُخفّض في شهر رمضان إلى ست (6) ساعات في اليوم أو ست وثلاثين (36) ساعة في الأسبوع للعامل المسلم.
- 4.2** أيام العمل من الأحد إلى الخميس، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية، وللطرف الأول تنظيم زيارات العملاء يوم السبت بالتناوب على أن يُعوّض الطرف الثاني بيوم راحة بديل خلال الأسبوع نفسه.

4.3 طبيعة عمل المبيعات الميدانية تقتضي مرونة في توزيع ساعات العمل بين المكتب والميدان، ويُسجّل الحضور والزيارات وفق النظام الذي يعتمد عليه الطرف الأول.

4.4 أي عمل إضافي يُكلّف به الطرف الثاني كتابةً يُعوّض وفق نظام العمل.

المادة 5 الإجازات

5.1 يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون (21) يوماً، تُرفع إلى ثلاثين (30) يوماً متى أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة الطرف الأول، ويُحدّد موعدها بالاتفاق وبما لا يتعارض مع مواسم الذروة في المبيعات.

5.2 يستحق الطرف الثاني إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازة المرضية وسائر الإجازات وفق ما يقرره نظام العمل ولائحته التنفيذية.

المادة 6 التزامات الطرف الثاني

- الالتزام بقائمة الأسعار والعروض المعتمدة، وعدم منح أي خصم أو شرط تعاقد خارج الصلاحيات الممنوحة له كتابةً.
- تسجيل كل تواصل وزيارة وعرض في نظام المتابعة المعتمد، وتقديم التقرير الأسبوعي في موعده.
- الحفاظ على سرية أسعار الشراء والعملاء والعروض والمعلومات الفنية والتجارية، أثناء العقد وبعد انتهائه.
- عدم استلام أي مبالغ نقدية من العملاء إلا بتفويض كتابي، وتحويل كل دفعة إلى حسابات الشركة فوراً.
- الالتزام بالسلوك المهني وهوية الشركة في التعامل مع العملاء والشركاء، وعدم الإدلاء بوعود أو مواصفات غير معتمدة من الشركة.
- عدم العمل لدى الغير أو لحسابه الخاص في نشاط منافس أثناء سريان العقد.

المادة 7 عهدة الشركة

- 7.1** يستلم الطرف الثاني ما يُسلم له من أجهزة عرض، وعينات، وهاتف، وحاسب، وبطاقات، وسيارة الشركة عند تخصيصها، بموجب محضر استلام موقع، ويُعيدها بالحالة التي استلمها بها عند الطلب أو عند انتهاء العقد.
- 7.2** عند تخصيص سيارة الشركة يلتزم الطرف الثاني بسياسة استخدام المركبات: الاستخدام لأغراض العمل، تسجيل الرحلات، الإبلاغ الفوري عن أي حادث أو مخالفة، وتحمل المخالفات المرورية الناتجة عن تصرفه الشخصي.

المادة 8 السرية وعدم المنافسة

- 8.1** تُعدّ بيانات العملاء، وقوائم الأسعار، وهوامش الربح، والعروض، والمخططات الفنية، وبيانات منازل العملاء وأنظمتهم، أسراراً تجارية للطرف الأول لا يجوز إفشاؤها أو استخدامها لغير مصلحة الشركة.

8.2 يلتزم الطرف الثاني لمدة (____) شهراً من تاريخ انتهاء العقد بعدم استقطاب عملاء الطرف الأول الذين تعامل معهم بحكم عمله لصالح جهة منافسة، وذلك في حدود ما يجيزه نظام العمل.

8.3 الملكية الفكرية لكل ما يُعدّه الطرف الثاني بحكم عمله من عروض ومواد وقوائم تعود للطرف الأول.

المادة 9 انتهاء العقد

9.1 ينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يُجدّد، أو باتفاق الطرفين كتابةً، أو بأي من الحالات التي يقررها نظام العمل.

9.2 إذا أنهى أحد الطرفين العقد قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع، استحق الطرف الآخر التعويض المقرر في نظام العمل.

9.3 يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل، وتُحتسب على أساس الأجر الأخير، وتُدرج العمولات في وعاء الاحتساب على أساس المتوسط الشهري لآخر اثني عشر شهراً أو مدة الخدمة إن قلّت عن ذلك.

9.4 عند انتهاء العقد يسلم الطرف الثاني كل ما بعهدته وقوائم العملاء الجارية وحالة كل عرض قائم، ويُصرف له مستحقاته خلال المدة النظامية.

المادة 10 أحكام عامة

10.1 يخضع هذا العقد لنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، وما لم يرد فيه نص يُرجع إلى أحكام النظام واللوائح الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

10.2 يُوثّق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة «قوى»، ويُعدّ النص الموثّق هو المرجع عند الاختلاف.

10.3 أي تعديل على هذا العقد لا يُعتدّ به ما لم يكن كتابياً وموقعاً من الطرفين.

10.4 أي خلاف ينشأ عن هذا العقد تختص بنظره الجهات المختصة بتسوية الخلافات العمالية في المملكة العربية السعودية.

10.5 حُرّر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُعدّ الملحق (أ) جزءاً لا يتجزأ منه.

الطرف الأول	الطرف الثاني
سيلترا سمارت — SYLTRA SMART	العامل
الاسم: _____	الاسم: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____
التاريخ: _____	التاريخ: _____

الملحق (أ) — سياسة العمولات والأهداف

جزء لا يتجزأ من عقد العمل. تُراجع النسب والأهداف كل ربع سنة ولا يُعتد بتعديلها إلا كتابةً.

1 مبدأ السياسة

الأجر الثابت يقابل الالتزام بالدوام والنشاط اليومي، والعمولة تقابل النتيجة. تُحتسب العمولة على العقود التي تُوقع وتُسدد دفعاتها الأولى، لا على العروض أو الوعود.

2 أساس الحساب

2.1 وعاء العمولة هو صافي قيمة العقد قبل ضريبة القيمة المضافة، بعد خصم أي خصومات ممنوحة للعميل.

2.2 تُنسب الصفقة إلى المندوب الذي سجّل العميل أولاً في نظام المتابعة وأدار العرض حتى التوقيع. عند اشتراك مندوبين تُقسّم العمولة بينهما بنسبة يقرّها المدير المباشر كتابةً قبل التوقيع.

2.3 العملاء الذين يصلون عبر الموقع أو الإعلانات أو الإحالات ويوزعون على المندوب تُحتسب لهم النسبة نفسها ما لم تنص هذه السياسة على غير ذلك.

3 شرائح العمولة

الشريحة	إجمالي المبيعات الشهرية (صافي)	نسبة العمولة	ملاحظة
الأولى	حتى _____ ريال	% _____	الحد الأدنى لتحقيق الهدف
الثانية	من _____ إلى _____ ريال	% _____	تُطبّق على كامل مبيعات الشهر
الثالثة	أكثر من _____ ريال	% _____	تُطبّق على كامل مبيعات الشهر

3.1 صفقات المقاولين والمطوّرين والمشاريع متعددة الوحدات تُحتسب بنسبة موحدة قدرها _____ % نظراً لحجمها ودورة إغلاقها الأطول.

3.2 أي خصم يمنحه المندوب خارج صلاحياته يُخصم فرقه من عمولته.

4 الحوافز الإضافية

الحافز	الشرط	القيمة
حافز الهدف الشهري	تحقيق الهدف الشهري المعتمد أو تجاوزه	ريال _____
حافز الإحالة	عقد جديد من عميل أو مقاول أحاله المندوب بعد مشروع ناجح	____ % من صافي العقد
حافز الربع	تحقيق هدف الربع في الأشهر الثلاثة متتالية	ريال _____
حافز أول مشروع	أول عقد يُوقَّع خلال فترة التجربة	ريال _____

5 أهداف النشاط والنتائج

الأهداف الشهرية للمندوب الواحد. أهداف النشاط شرط لاستحقاق حافز الهدف الشهري، وتُراجع بعد الشهر الثاني على ضوء الأرقام الفعلية.

المؤشر	الهدف الشهري	طريقة القياس
تواصل جديد (اتصال / رسالة / زيارة)	_____	نظام المتابعة
زيارات ميدانية	_____	تقرير الزيارة الميدانية (SL-02)
مواعيد عرض توضيحي (مكتب أو موقع)	_____	نظام المتابعة
عروض أسعار مرسله	_____	نموذج عرض السعر (SL-01)
عقود موقَّعة	_____	عقد التوريد والتركيب (SL-04)
صافي المبيعات (ريال)	_____	العقود المسدَّدة دفعته الأولى

6 موعد الصرف والاسترداد

6.1 تُحتسب العمولات في نهاية كل شهر وتُصرف مع راتب الشهر التالي، بعد تحصيل الدفعة الأولى من العميل.

6.2 إذا أُلغي العقد أو استُرِدَّت قيمته للعميل خلال (____) يوماً من التوقيع لسبب يعود إلى المندوب، تُخصم العمولة المصروفة عنه من أول استحقاق تالي.

6.3 عند انتهاء خدمة المندوب تُصرف له عمولات العقود التي وُقِّعت وُسِّدَّت دفعتها الأولى قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

7 صلاحيات الخصم

المستوى	الحد الأقصى للخصم	الاعتماد
المندوب	حقى ____ % من قائمة الأسعار	دون رجوع
المدير المباشر	حقى ____ %	موافقة كتابية قبل إرسال العرض
المدير العام	أكثر من ذلك	موافقة كتابية

8 مثال توضيحي لطريقة الاحتساب

مثال بأرقام افتراضية لتوضيح الآلية فقط: إذا كانت نسبة الشريحة الأولى 3 % والثانية 4 %، وحد الشريحة الثانية 100,000 ريال، وبلغ صافي مبيعات المندوب في الشهر 120,000 ريال، فتُحتسب العمولة على كامل المبلغ بنسبة الشريحة الثانية: $4\% \times 120,000 = 4,800$ ريال، يُضاف إليها حافز الهدف الشهري إن تحقق الهدف. الأرقام الفعلية هي ما يُثبت في الجداول أعلاه.

إقرار الطرف الثاني

اطلعت على هذه السياسة ووافقت عليها

الاسم: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____

اعتماد الطرف الأول

سيلترا سمارت — SYLTRA SMART

الاسم: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____